



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/36/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובע:

ארז משה
מרחוב אצ"ג 14, כפר סבא

נגד

הנתבעת:

נציגות הבית המשותף ברחוב עין חי 8 הוד השרון
על ידי אברהם (רמי) נהוראי שירי
באמצעות ב"כ עו"ד פרל אופיר

פסק דין

האם האסיפה הכללית של הבית המשותף, מוסמכת להעניק פטור או הקלה מתשלום דמי הוועד השוטפים, לחבר הנציגות?

רקע

1. לפניי תביעה שהגיש מר ארז משה (להלן: "התובע") הבעלים של תתי חלקה 1,4 ו- 6 בבניין משותף ברחוב עין חי 8 בהוד השרון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כחלקה 1073 בגוש 6455 (להלן: "הבית המשותף"), נגד הנתבע אברהם (רמי) נהוראי שירי. יצוין כבר עתה כי בדיון שהתקיים בתאריך כ"ג באייר תשפ"א (5.5.2021), (להלן-"הדיון"), תוקנה התביעה, ובמקומו של הנתבע אשר נתבע כאמור באופן אישי, נתבעה נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת" או "הנציגות").

2. בכתב התביעה טען התובע שלוש טענות עיקריות אשר נוגעות להתנהלות הבית המשותף והנציגות.

3. טענה ראשונה עניינה חוסר שקיפות בדוח הוצאות והכנסות הבית המשותף, טענה שנייה עניינה אי-תשלום דמי הוועד לפי שטח הרצפה והטענה השלישית עניינה פטור מתשלום דמי ועד שניתן ליו"ר הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/36/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. יצוין כי לבית המשותף תקנון מוסכם שנרשם בתאריך ח' באייר תשע"ב (30.4.2012) (להלן-"התקנון המוסכם"), אולם אין בו התייחסות לסוגיות שבמחלוקת.
5. בדיון שהתקיים בין הצדדים, לובנו טענותיהם של הצדדים הן לעניין שקיפות דוח ההוצאות וההכנסות של הבית המשותף והן לעניין תשלום דמי הוועד לפי יחס שטח הרצפה. בסופו, נרשמה הצהרת הנציגות לפיה היא מתנהלת ותתנהל לפי הדין.
6. כך שלמעשה נותרה רק המחלוקת בעניין מתן פטור מתשלום דמי ועד לנציגות הבית המשותף. בדיון הוחלט שנציגות הבית המשותף תכנס אסיפה כללית של בעלי דירות בתוך שלושים ימים ובמסגרתה תעלה להצבעה השאלה האם מי שיקבל על עצמו להיות יו"ר נציגות הבית המשותף יהיה פטור מתשלום דמי ועד שוטפים. התובע יוזמן לאסיפה זו וינתן לו להשמיע את קולו בעניין.
7. עוד הוחלט בדיון, כי ככל שהתובע יעמוד על טענתו בעניין שנותר במחלוקת, יודיע על כך בתוך שבעה ימים מיום כינוס האסיפה, ויגיש סיכומים בשאלה זו בלבד.
8. בתאריך ח' בסיון תשפ"א (19.5.2021), התקיימה אסיפת בעלי הדירות בהשתתפות התובע, במסגרתה הוחלט ברוב של 10 מתוך 14 על מתן פטור מתשלום דמי ועד ליו"ר הנציגות, עד לשטח דירה של 100 מ"ר.
9. בתאריך י"ג בסיון תשפ"א (24.5.2021), הודיע התובע כי הוא "עדיין עומד על טענתו שלא לפטור הנציגות מתשלום דמי הוועד".
10. בתאריך כ"ד בתמוז תשפ"א (4.7.2021), הגיש התובע את הסיכומים מטעמו, בתאריך י"א באב תשפ"א (20.7.2021), הגישה הנתבעת את סיכומיה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/36/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ולבקשת התובע, ניתנה לו גם הרשות להגיש סיכומי תשובה, ואלה הוגשו
בתאריך כ"ג באב תשפ"א (1.8.2021).

תמצית טענות הצדדים

טענות התובע בקצרה:

11. התובע בסיכומיו חזר על טענותיו העיקריות שקיימת חוסר שקיפות בדוח
ההוצאות וההכנסות של הבית המשותף, כי יש לשלם את דמי הועד בהתאם
לדין, קרי לפי שטח הרצפה ומתן הפטור מתשלום דמי וועד לנציגות הבית
המשותף נעשה שלא כדין.

12. התובע הודיע שהוא עדיין עומד על תביעתו לאי מתן פטור מתשלום דמי ועד
ליו"ר נציגות הבית המשותף.

13. בסיכומי התשובה חזר התובע על טענותיו לחוסר שקיפות, על נושא הטלת
מסי הוועד בהתאם לשטח הרצפות. והוסיף כי הוא מקבל את ההבהרה לפיה
חובת בעל דירה לדאוג לתשלום דמי הוועד של שוכריו, בסיכומי התשובה,
טען לראשונה התובע כי הוא "קיבל החלטת הרוב באסיפה כללית לעניין
פטור הנציגות מתשלום דמי הוועד". (סעיף 4 (2) לסיכומי התשובה מטעם
התובע). עוד הוסיף התובע כי אין מקום לחייב מי מהצדדים בהוצאות, ויש
להורות שכל צד יישא בהוצאותיו.

טענות הנתבעת בקצרה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/36/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. הנתבעת בסיכומיה טענה שבדיון שהתקיים בתאריך כ"ג באייר תשפ"א (5.5.2021) הוכח מעבר לכל ספק כי הנציגות פועלת בשקיפות מלאה, וכן גביית מיסי הוועד היא לפי שטח הרצפה.
15. עוד הוסיפה כי בתאריך ח' בסיון תשפ"א (19.5.2021) נקבעה אסיפת דיירים והוחלט על מתן פטור מדמי וועד ליו"ר נציגות הבית המשותף עד 100 מ"ר ראשונים. פרוטוקול האסיפה נשלח הן למפקח על המקרקעין והן לתובע.
16. טענות התובע בסיכומיו עניינן בנושאים שממילא הוסדרו במסגרת הדיון, ומשכך לא היה מקום להעלותן שוב.
17. במסגרת האסיפה הכללית, לא התנגד התובע לפטור שניתן לחבר הנציגות, אלא סירב לחתום על הפרוטוקול. הנתבעת עומדת על הוצאותיה, במיוחד לאחר שהתובע הודיע כי הוא עומד על טענתו בדבר הפטור שניתן לחבר הנציגות.

דיון והכרעה

18. במסגרת הדיון שהתקיים ביום כ"ג באייר תשפ"א (5.5.2021) לובנו רוב המחלוקות בין הצדדים והנציגות הצהירה שהיא מתנהלת ותתנהל על פי הדין והחוק, קרי ניהול בשקיפות בהתאם לסעיף 16 לתקנון המצוי וחשוב מיסי הוועד לפי יחס שטח הרצפה אשר קובע בסעיף 57 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין") כי: **" שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה יהיה לפי יחס שטח רצפתה אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור אחר."**
19. יצוין כי טענות התובע בסיכומי התשובה לפיהן "יש להבהיר שגם שטח מרפסות ככל שיש, מהווה גם הוא שטח דירה, ויש להטיל גם עליו דמי וועד בהתאם" (סעיף 2 לסיכומי התשובה), **אינן נכונות**, ונראה כי התובע נפל לכלל טעות. שכן סעיף 57 (ב) לחוק המקרקעין קובע באופן ברור כי: **" בחישוב שטח הרצפה לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון שטחים של גזוזטראות**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/36/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ושל קירות חיצוניים, אלא אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת." (ההדגשה אינה במקור). עיון בתקנון המוסכם מעלה כי אין בו כל הוראה אחרת לעניין מרפסות. כמו כן, טענות התובע בעניין זה אף מנוגדות להחלטה שניתנה בדיון לפיה נושא חישוב דמי הוועד מוצה והוא אינו במחלוקת.

20. לכן צודקת הנתבעת בטענתה, שלא היה מקום להעלות שוב נושא זה, ונושאים אחרים שאינם עוד במחלוקת, אשר הועלו על ידי התובע בניגוד גמור להחלטה שניתנה במסגרת הדיון.

21. בסיכומי התשובה, חזר בו התובע מטענתו לגבי החלטת האסיפה הכללית להעניק פטור לנציג הוועד (ראו סעיף 24) לסיכומי התשובה מטעם התובע), זאת אף על פי שהתובע כאמור הגיש הודעה לפיה הוא עומד על טענתו בעניין זה. לכאורה, אפשר היה לסיים את פסק הדין בנקודה זו. אלא מכיוון שסוגייה זו, עולה מידי פעם בתיקים אחרים, ראיתי לנכון כן להתייחס אליה בקצרה ולהתוות כללים ברורים, שישמשו בעתיד במקרים דומים.

22. תחילה, יש לבחון, האם רשאת האסיפה הכללית להחליט בדבר מתן פטור לחברי הנציגות מתשלום דמי ועד ואיזה רוב דרוש לכך.

23. המחוקק ראה חשיבות כי לכל בית משותף תהיה נציגות, ונתן בידה כלים כדי ש"תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות" (סעיף 69 לחוק המקרקעין). כך שלנציגות יש מעמד מיוחד במסגרתו היא מייצגת את כל בעלי הדירות בכל הקשור לניהול הבית המשותף [ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ (27.9.1981)].

24. סעיף 65 לחוק המקרקעין, קובע כי: "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון". לכן החוק אינו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/36/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מכיר במצב של היעדר נציגות [עש"א (מחוזי חי') 9047-03-19 **תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1**, חדרה (נבו, 28.04.2019)], וכך בכל בית משותף, חייבת להיות נציגות. במקרים שבהם לא מצליחים למנות נציגות, בסמכות המפקח על רישום מקרקעין למנות נציגות בשכר (ראו סעיפים 68-67 לחוק המקרקעין), אשר דין שכרה "**כדין הוצאה שבעלי הדירות חייבים להשתתף בה כאמור בסעיף 58**" (סעיף 68 לחוק המקרקעין).

25. ברוב המקרים, קיימת עדיפות לנציגות שחבריה הם בבחינת ב'תוך עמי אָנְכִי יִשְׁבֵּת" (מלאכים ב פרק ד' פסוק י"ג), קרי שחבריה מתגוררים בבית המשותף, על פני נציגות חיצונית בשכר אשר מנהלת כמה בתים משותפים במקביל. כך גם קובע סעיף 77ד(א) לחוק המקרקעין (החל אומנם על נציגות זמנית עד שתיכון הנציגות הראשונה, אך בהתאם לסעיף 77 לחוק המקרקעין כוחו יפה גם למקרים שבהם אין נציגות או שהיא אינה פועלת) המקנה עדיפות לנציגות "**מבין בעלי הדירות שבבית**" ורק אם "**לא היתה אפשרות מעשית לעשות כן**" תמונה נציגות שלא מבעלי הדירות, כאשר המפקח רשאי "**לקבוע שכר שישלמו לה בעלי הדירות**".

26. סעיף 5 (א) לתקנון המצוי (שבתוספת לחוק המקרקעין), קובע כי האסיפה הכללית מוסמכת לקבוע את "**דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף**". לכן רשאית האסיפה הכללית להחליט בדבר מתן פטור לחברי הנציגות מתשלום דמי ועד שוטפים.

27. לעניין הרוב הדרוש - סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי "**החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות**". ברור אפוא כי החלטה בדבר מתן פטור לחברי הנציגות מתשלום הוצאות שוטפות היא במסגרת סמכויותיה של האסיפה הכללית, בין אם מדובר בהחלטה בדבר דרכי הניהול, בין אם בקביעת ההוצאות הנדרשות ובין אם בדבר הסדרת העניינים האחרים בבית המשותף. לפיכך, די בהחלטה של **רוב** בעלי הדירות באסיפה הכללית כדי לפטור את חברי הנציגות מתשלום חלקם בהוצאות השוטפות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/36/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. כידוע, בבואנו לפרש הוראת חוק עלינו להידרש לעיון בדבר החקיקה כולו ויש לתת לה פירוש כזה שיביא להתאמה והרמוניה בינה לבין שאר הוראות החוק [ע"א 5206/15 פאיק אכתילאת נ' פקיד שומה נצרת, פסקה 10 (26.12.2016)]. וכן, "כשם שאין לפרש קטע ביצירה ספרותית או מוסיקלית בלא לעיין ביצירה כולה, כן אין לפרש הוראה בחוק בלא לעיין בחוק כולו" (אהרון ברק פרשנות במשפט כרך שני – פרשנות החקיקה, 308 (1993). היקש לכך שניתן להסתפק ברוב קולות ולא ברוב מיוחד, אפשר אף ללמוד מעניין מינוי מתחזק חיצוני המופיע בסעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין, הקובע בסעיף 71 (ב)(2) כי: "החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם." כאשר שכרו של המתחזק החיצוני נקבע בסעיף 71(ג) לחוק המקרקעין: "דינו של שכר המתחזק כדין הוצאה שבעלי דירות חייבים להשתתף בה, כאמור בסעיף 58(א)." כך שאם בכוחה של האסיפה הכללית להחליט ברוב רגיל לגבי התקשרות או החלפת מתחזק מסוים, יש בכוחה גם ליתן פטור (או הקלה) מדמי ועד שוטפים לחבר נציגות.

29. לפיכך, די בהחלטה של רוב בעלי הדירות, המתקבלת באסיפה הכללית כדי לפטור את חברי הנציגות מתשלום חלקם בהוצאות השוטפות (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 316/10 אריה שגיא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שמעון בן צבי 7 גבעתיים (נבו, 14.3.2011).

30. יודגש כי החלטה זו לפיה יינתן פטור או הקלה לחבר הנציגות, מחייבת את כל בעלי הדירות, לרבות אלו שהתנגדו לה, זאת מכוח סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, אשר מכוחו קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו [רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (נבו, 28.10.1987); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 אילן קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ, בפסקה 22 (נבו, 17.01.2021)], וכך ככל שאושר על ידי רוב בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/36/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות בבית המשותף, תשלום לאותה הנציגות בדמות פטור או הקלה ממיסי הוועד השוטפים, תשלום זה הוא חלק מההוצאות הנדרשות "לניהולו" של הבית, בדומה לתשלומים שוטפים אחרים.

31. עם זאת, כדי שחברי הנציגות ימשיכו ליהנות מהפטור (או ההקלה), אני סבור כי במסגרת האסיפה הכללית אשר מתקיימת אחת לשנה (סעיף 5(א) לתקנון המצוי), אשר על סדר יומה גם נושא מינוי הנציגות, יש לאשר מחדש את הפטור בהצבעת בעלי הדירות. כך שהפטור ייבחן מחדש על ידי בעלי דירות, בכל שנה במסגרת האסיפה הכללית. אין מדובר בפטור תמידי, אלא כל שנה יש לאשרו מחדש ולאפשר לבעלי הדירות להביע עמדתם לעניין זה, במסגרת האסיפה הכללית.

32. כמו כן, יש להדגיש כי הפטור (או ההקלה) לחברי הנציגות, יהיה רק בנוגע להוצאות השוטפות (הוצאות קבועות למשל - ביטוח, ניקיון, חשמל, גינון, בדיקות תקופתיות של מעליות וכדומה), להן מיועדים דמי הוועד השוטפים, אולם הוא לא יחול בכל הקשור להוצאות המיוחדות לתחזוקת הבית המשותף (הוצאות חריגות שאינן צפויות כדוגמת הוצאות החלפת מערכות הנדסיות או מבניות שהתיישנו, תיקון מעליות, התקנת או תיקון מערכות כיבוי אש ועוד או הוצאות לשם שדרוג הבית המשותף כדוגמת שיפוץ הבית המשותף).

33. פטור כזה מהוצאות מיוחדות יינתן רק אם כל בעלי הדירות יסכימו לכך. כך שככל שתהיה גבייה מיוחדת להוצאות שאינן הוצאות שוטפות, לא תהיה לנציגות פטור מתשלום הוצאות אלו, אלא אם כל בעלי הדירות יסכימו לכך מראש (לעניין זה נא ראו פסק דינה של כב' המפקחת אסתי שחל בעניין (המפקח על המקרקעין נתניה) 127/16 יוסף רחמים נ' יצחקי יואב, בפסקאות 47-45 (נבו 11.03.2019)).

34. לפני סיום - כפי שכתבתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 658/20 נציגות הבית המשותף - רח' בן גוריון 59, כפר סבא נ' אלמז ליבנת (נבו 05.08.2021), יש לזכור כי תפקיד חבר בנציגות הבית המשותף, הוא לרוב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/36/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תפקיד כפוי טובה, ואין דיירים רבים המעוניינים ליטול על עצמם תפקיד זה. תפקיד זה אינו פשוט. הוא דורש זמינות, הן אל מול בעלי הדירות והן אל מול בעלי מקצוע שונים, הוא דורש התעסקות עם נושאים כספיים, עם תיקונים קטנים כדוגמת החלפת מנורות ועוד נושאים רבים, אשר לעתים יש בהם התעסקות של ממש על חשבון הזמן הפרטי של חבר הנציגות, והכול לטובת כלל בעלי הדירות, אשר נדמה כי לא כולם מעריכים זאת. ומכיוון שיש בו שליחות ציבורית חשובה, יש לבצעו במיומנות ובאחריות, ומי שאינו מוכן ליטול על עצמו משימה זו מתוך אחריות – עדיף כי לא ייטול אותה על עצמו כלל (ת"א (שלום תל אביב-יפו) 42069/04 ייני עירית נ' אנשל שולמית (נבו), 21.09.2008).

35. לכן, יש לברך את אלו המוכנים ליטול על עצמם תפקיד כפוי טובה זה, ובכפוף להחלטת הרוב באסיפה הכללית, ניתן אף לפטור את אלו שנטלו על עצמם תפקיד זה, מתשלום דמי ועד שוטפים, בכפוף לכך שבכל שנה יעלה הדבר מחדש להצבעה באסיפה השנתית.

לסיכום:

36. א. ניתן לפטור (או לתת ההקלה) לחבר הנציגות, מתשלום דמי הוועד השוטפים. ב. ההחלטה לפטור תתקבל ברוב רגיל של בעלי הדירות באסיפה הכללית. ג. הפטור הוא לשנה, וכל שנה יש להביא מחדש את נושא הפטור או ההקלה להחלטת האסיפה השנתית של רוב בעלי הדירות. ד. הפטור (או ההקלה) הוא רק לעניין דמי הוועד השוטפים ולא לעניין הוצאות גבייה מיוחדות.

37. **ובמיושם לעניינו** - החלטת האסיפה הכללית מתאריך 19.5.2021, במסגרתה רוב בעלי הדירות החליטו לתת פטור מתשלום דמי ועד שוטפים, עד לשטח של 100 מ"ר לחבר נציגות הבית, התקבלה כדין.

הוצאות ההליך שבכותרת:

38. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/36/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

39. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - **"התקנות"**) קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

40. במסגרת בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר** (נבו 30.06.2005), נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה לחיוב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

41. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לעובדה שרוב טענות התובע קבלו מענה כבר בדיון ובכל זאת הועלו על ידי התובע מחדש במסגרת סיכומיו, ולרבות לעובדה כי התובע עמד על בירור נושא הפטור לחבר הנציגות - כך שנדרש מהנציגות להגיש את סיכומיה, כאשר רק לאחר שהוגשו - ובמסגרת סיכומי התשובה חזר בו התובע מטענתו זו, הריני מחייב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/36/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את התובע בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד כדין בסך כולל של 2,000 ₪. כמו כן **ובנוסף**, הריני מחייב את התובע לשלם לחבר הנציגות אברהם (רמי) נהוראי שירי, דמי בטלה בגין התייצבותו לדיון ולהליך, בסך של 600 ₪. הן שכ"ט עו"ד והוצאות ההליך והן דמי הבטלה ישולמו על ידי התובע בתוך שלושים ימים ממועד מתן פסק הדין שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין עד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה